

ENTSCHEIDUNGEN · 08.03.2000

Urteil vom 8. März 2000 – Berufungsgericht Paris

ART	GERICHT	DATUM
Gerichtsentscheidung	Das Berufungsgericht Paris	08.03.2000

PARTEIEN

Bernard Collorafi gegen McDonald's France

ÜBERSICHTSBLATT

Berufungsgericht Paris – 8. März 2000

RG 1998/14119 · 16. Kammer, Abteilung A · auf Berufung gegen das Urteil des Handelsgerichts Paris vom 18. Mai 1998. Entscheidung: **teilweise Aufhebung**.

Was das Gericht entscheidet

Die Auflösungsklausel bindet den Richter, doch ihre Anwendung muss **in gutem Glauben** erfolgen (Art. 1134 C. civ.). Die Restaurants SEBOL (Carrefour) und B & O (Antibes Nord) bilden eine **wirtschaftliche Einheit**, die im Zusammenspiel gegen den Konkurrenten Quick konzipiert wurde. McDonald's, das die Verluste kannte, hätte einen **Gesamtplan über achtzehn Monate** vorschlagen müssen; der punktuelle Nachtrag war geringfügig. Da die Zahlungsbefehle **in böser Absicht** zugestellt wurden, ist die Kündigung **missbräuchlich**.

Der Schaden ist jedoch begrenzt: Selbst mit diesem Plan wären die Gesellschaften defizitär geblieben. Kein Verlust einer Chance auf Rentabilität.

Bezifferter Tenor

Von Collorafi und seinen Gesellschaften geschuldete Gebühren (2. Jan. – 10. Juni 1998):

Schuldner	Rückstände	Gebühren
SEBOL + Collorafi	1.867.247,84 F	1.272.000 F
B & O + Collorafi	1.533.548,87 F	1.113.000 F
Les Pins + Collorafi	504.474,42 F	1.272.000 F

McDonald's wird verurteilt zu zahlen: 240.330 F (Verdienstausschlag von Collorafi) · 4.528.333 F an die Gesellschaften und an Collorafi (zurückgeforderte Anlagegüter) · 100.000 F immaterieller Schaden.

Verfahrenskosten: drei Viertel zulasten von McDonald's, ein Viertel zulasten von Collorafi. Artikel 700: Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.

Tragweite

Kontrolle von Treu und Glauben bei der Geltendmachung einer Auflösungsklausel: Die Netzzentrale, die die Schwierigkeiten des Pächters verursacht hat, kann sich nicht bösgläubig auf den Eintritt der Klausel berufen. Loyalitätspflicht des Franchisegebers in Krisenzeiten — ohne Erfolgsgarantie.